

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 14 세인 자신의 아들 을을 피보험자로 하고 을의 사망을 보험사고로 하는 생명보험에 가입하려고 하였다. 그러나 보험회사는 계약이 무효가 될 수 있다고 주장하였다. 이 상황에서 갑은 을을 피보험자로 한 질병보험에 가입할 수 있을지 고민하게 되었다.

【질문】 갑이 14 세인 아들 을을 피보험자로 하여 을의 사망을 보험사고로 한 생명보험에 가입하려는 경우, 그 계약은 유효한가? 또한, 질병보험 가입 시 생명보험 및 상해보험에 관한 규정은 어떻게 적용되며, 보험자인 보험회사는 갑에게 불리한 계약조건을 특약으로 제시할 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

14 세인 을을 피보험자로 하여 그의 사망을 보험사고로 한 생명보험계약은 상법 제 732 조에 따라 무효입니다. 이는 15 세 미만자의 사망을 보험사고로 하는 계약을 원칙적으로 금지하여 도박성 보험을 방지하기 위함입니다. 다만, 질병보험은 사망을 보험사고로 하지 않으므로 상법 제 732 조의 무효 사유가 적용되지 않아 계약 체결이 가능합니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 상법 제 732 조(15 세미만자등에 대한 계약의 금지) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· **조문 원문:** 제 732 조(15 세미만자등에 대한 계약의 금지) 15 세미만자, 심신상실자 또는 심신박약자의 사망을 보험사고로 한 보험계약은 무효로 한다. 다만, 심신박약자가 보험계약을 체결하거나 제 735 조의 3에 따른 단체보험의 피보험자가 될 때에 의사능력이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

· **해설:** 15 세 미만자, 심신상실자 또는 심신박약자의 사망을 보험사고로 한 보험계약은 무효로 합니다. 다만, 심신박약자가 보험계약을 체결하거나 단체보험의 피보험자가 될 때에 의사능력이 있는 경우에는 예외로 인정됩니다. 이 조항은 미성년자의 생명을 도박의 대상으로 삼는 것을 방지하기 위한 강행규정입니다. 따라서 14 세인 을의 사망을 보험사고로 하는 계약은 무효가 됩니다.

▶ 상법 제 669 조(초과보험) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· **조문 원문:** 제 669 조(초과보험)

① 보험금액이 보험계약의 목적의 가액을 현저하게 초과한 때에는 보험자 또는 보험계약자는 보험료와 보험금액의 감액을 청구할 수 있다. 그러나 보험료의 감액은 장래에 대하여서만 그 효력이 있다.

② 제 1 항의 가액은 계약당시의 가액에 의하여 정한다.

③ 보험가액이 보험기간 중에 현저하게 감소된 때에도 제 1 항과 같다.

④ 제 1 항의 경우에 계약이 보험계약자의 사기로 인하여 체결된 때에는 그 계약은 무효로 한다. 그러나 보험자는 그 사실을 안 때까지의 보험료를 청구할 수 있다.

- **해설:** 계약이 보험계약자의 사기로 인하여 체결된 때에는 그 계약은 무효로 합니다. 그러나 보험자는 그 사실을 안 때까지의 보험료를 청구할 수 있습니다. 이 조항은 사기에 의한 계약의 무효와 보험료 반환에 관한 일반 원칙을 규정합니다.

【결론】

갑이 14 세인 아들 을을 피보험자로 하여 사망을 보험사고로 한 생명보험에 가입하려는 계약은 무효이므로 체결할 수 없습니다. 반면, 질병보험은 사망을 보험사고로 하지 않으므로 상법 제 732 조의 적용을 받지 않아 유효하게 가입할 수 있습니다. 질병보험 가입 시 생명보험 및 상해보험에 관한 규정은 해당 보험의 성질에 따라 유추적용될 수 있으나, 보험회사가 갑에게 불리한 계약조건을 특약으로 제시하는 것은 약관의 규제에 관한 법률 등 관련 법령의 공정한 계약 원칙에 따라 제한될 수 있습니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증